

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3824/2535	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	นายสฤณี ศรีสังข์	ผู้ร้อง
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งโรจน์พานิชปากช่อง	
	กับพวก	
		จำเลย
	นายเสรี ไชยภิตติ ทนายผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า คดีนี้ผู้ร้อง (จำเลยที่ 6) ฎีกาคำสั่ง หากให้มี การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในขณะนี้จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเป็นอย่างมาก ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้จัดการ ทรัพย์สิน ดังกล่าว กำลังดำเนินกิจการเพื่อนำรายได้มาวางต่อ เจ้าพนักงานบังคับคดี ชำระหนี้ให้แก่โจทก์อยู่แล้ว เพียงแต่ รอฟังคำสั่งของศาลฎีกาในเรื่องที่ผู้ร้องขอ ใ้ถอนและ กำหนดเวลาเงื่อนไขชำระหนี้ใหม่นั้นนั้นโปรดอนุญาตให้ ทุเลาการบังคับ ใ้ไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 238)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งเจ็ด ร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญาเบิก เงินเกินบัญชี คำประกันและจำนอง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันใช้ เงิน 9,615,600.81 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ในต้นเงิน 9,152,044.83 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2529 จนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินจำนอง เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 6 ออกขายทอดตลาด หาก

ได้เงิน ไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งเจ็ดออก ขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ แต่จำเลยทั้งเจ็ด ไม่ชำระโจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์สินของจำเลย เพื่อบังคับตามคำพิพากษา

วันที่ 26 กันยายน 2532 จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้อง ว่าทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดนั้น จำเลยที่ 3 ใช้ประกอบอาชีพหารายได้ เช่น ใช้ทำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ใช้เป็นลานตากมันสำปะหลังและข้าวโพด เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้มีรายได้ประจำปีเพียงพอที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษา จำเลยที่ 3 ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไปขอให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 ไว้ชั่วคราว และแต่งตั้งให้จำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดการทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307

ระหว่างการไต่สวนคำร้อง จำเลยที่ 3 ถึงแก่ความตาย และไม่มีทายาทร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

วันที่ 6 มิถุนายน 2534 จำเลยที่ 6 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 6 เป็นบุตรจำเลยที่ 3 ซึ่งถึงแก่ความตายแล้ว ทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดนั้น จำเลยที่ 6 เป็นผู้รักษาทรัพย์และใช้ประกอบการค้าพาณิชย์กรรม โดยรับจ้างตากมันและข้าวโพด ส่วนโกดังเก็บสินค้าใช้รับฝากทรัพย์ มีรายได้สูงพอที่จะชำระหนี้ได้ ขอให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ไว้ชั่วคราว และแต่งตั้งจำเลยที่ 6 เป็นผู้จัดการทรัพย์สิน ของจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งตั้งจำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นทายาทของจำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดการหรือประกอบกิจการในทรัพย์ที่ถูกยึดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2531 โดยให้จำเลยที่ 6 นำเงินรายได้มาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเดือนละ 300,000 บาท นับแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2534 เป็นต้นไป หากผิดนัดเดือนใดให้บังคับคดีต่อไปทันที

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้อง (จำเลยที่ 6) ฎีกาคำสั่ง พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 223,224)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้อง (จำเลยที่ 6) ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ว่า จำเลยที่ 6 มิใช่ลูกหนี้ตามคำพิพากษายกคำร้อง (อันดับ 180)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุด
จึงไม่มีเหตุต้องทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา และไม่มีเหตุสมควรที่จะคุ้มครอง
ประโยชน์มิให้บังคับตามคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 264 ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว กรณีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุด
จึงไม่มีเหตุต้องทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา และไม่มีเหตุสมควรที่จะคุ้มครอง
ประโยชน์มิให้บังคับตามคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 264 ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ